

政府采购合同

项目名称：“兰州市智慧校园建设及评估标准制定”项目

政府采购管理部门备案编号：310035JH004

采购文件编号：DY2019-51

甲方合同编号：DY2019-51

甲方：兰州市电化教育中心

乙方：西北师范大学

采购代理机构：兰州市公共资源交易中心

签订时间：2019年6月3日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照兰州市公共资源交易中心的结果签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书或成交通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同内容

在合同期内，乙方须为甲方完成以下顶层规划与设计及相关工作。

1. 兰州市教育信息化建设与应用现状调研

对兰州市教育局管辖学校进行调研，摸清各学校的教育信息化建设与应用现状。其中实地调研学校数量不少于全部学校（不含幼儿园）的三分之一，网络调研覆盖所有学校，调研范围涵盖职业学校和基础教育各类学校。

2. 兰州市教育信息化 2.0 行动计划

在深入调研、分析兰州市教育信息化建设与应用现状，结合目前教育信息化发展趋势的基础上，制定兰州市教育信息化 2.0 行动计划，明确未来 5 年兰州市教育信息化发展目标、发展任务和相应的重大工程及保障措施。

3. 兰州市教育信息化 2.0 评估指标体系制定

制定兰州市教育信息化 2.0 评估指标体系。依据国家《教育信息化 2.0 行动计

划》及相关要求,从环境建设、资源建设、教学应用、制度保障、人才培养等方面制定兰州市教育信息化 2.0 评估指标体系和相应的评估工具。

4. 兰州市教育信息化 2035 规划

在分析国内外教育信息化发展趋势的基础上,依据国家《中国教育现代化 2035》《甘肃教育 2035 发展规划》等文件,制定符合兰州实际的教育信息化 2035 规划。

5. 兰州市互联网+教育大平台建设方案

本着“一网、一中心、一平台”的理念,制定兰州市互联网+教育大平台建设方案,融资源、服务、数据为一体,覆盖资源共享、教育管理、教学支持、教育评价、教学研修、教育分析等场景,提供一体化的教育服务。

6. 完成以上服务内容及范围中第 2、3、4 条相应资料印刷装订各 300 份。

第三条 合同总金额

本合同服务总金额: ¥475000 元。

大写(人民币): 肆拾柒万伍仟元整。

本合同总价款包括服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动,在双方事先协商一致的前提下签订补充合同。

第四条 权利义务和质量保证

1. 甲方保证服务期间,对乙方工作给予支持,提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要,还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意,乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2. 乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权,索赔或诉讼,乙方应承担全部责任。乙方保证服务

不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签订的《验收报告》(或按项目进度阶段性《验收报告》)；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

乙方完成第二条合同内容中的第2条和第3条初稿内容，经甲方验收合格后支付合同总价的 50%。乙方完成合同全部约定内容，经甲方验收合格后支付剩余合同总价的 50%。

第六条 质量保证金

乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同质量保证金零元。

第七条 验收

1. 服务期限：2019年10月10日至2021年4月15日。

服务地点：甲方指定地点。

验收时间：2019年10月10日之前。

验收地点：甲方指定地点。

2. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3. 验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至

验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。

4. 项目实施情况需要分阶段验收，根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

5. 甲方邀请不超过 5 名的行业专家进行最终验收，相关费用由乙方承担。

6. 若验收结果达不到合同要求，或与投标单位提供的投标文件不相符，则视为验收不合格，采购人将拒收，由此造成的交货期延误及损失由投标单位承担。

第八条 项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：郭炯；联系电话：13909315003。

第九条 售后服务

1. 乙方在最终验收通过起 18 个月内，协助甲方完成评估指标的检测，根据检测结果完成相关规划及方案的初步修订。

2. 乙方对项目运行指标进行两到三年的跟踪，进一步对指标进行优化、修正。

3. 乙方在最终验收通过起 3 个月内，为兰州市范围内各教育局、市属学校、各县区学校领导进行线上线下标准解读或培训。

4. 乙方本着长期合作的理念，不定期提供教育信息化咨询服务，帮助解决兰州市教育信息化发展过程中面临的重难点问题。

5. 服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在 12 小时之内做出及时响应，在 48 小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在 5 个工作日内仍无法解决，乙方应在 10 个工作日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

6. 乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

第十条 分包

乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后,除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付服务成果不符合本合同规定的,甲方有权拒收,乙方在得到甲方通知之日起 10 个工作日内采取补救措施,逾期仍未采取有效措施的,甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失;同时乙方应向甲方支付合同总价 0.5% 的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收服务,甲方应向乙方偿付拒付服务费用 0.5% 的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付服务的,每逾期 1 天,乙方向甲方偿付合同总额的 5‰ 的违约金。如乙方逾期达 30 天,甲方有权解除合同,甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下,乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的,对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 其它未尽事宜,以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能按时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在 10 个工作日内提供相应证明,结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方初步协商,并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失,免予承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因服务质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行

鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向兰州市有管辖权的法院提起诉讼；

②向兰州仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，兰州市教育局存档一份。

3. 兰州市公共资源交易中心为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为中标单位，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。

4. 其他未尽事宜由双方签订补充协议。

5. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方全称(盖章):

兰州市电化教育中心

地址: 兰州市城关区南昌路 709 号

邮编: 730000

电话: 13919769330

法定代表人或委托代理人(签字):

张军成

经办人: 张军成

己方全称(盖章):

西北师范大学

地址: 兰州市安宁区安宁东路 967 号

邮编: 730070

电话: 13909315003

法定代表人或委托代理人(签字):

郭军

经办人: 郭军

特别说明:

1. 本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款, 在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。
2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。
3. 甲方(采购单位)应盖本单位公章(不允许盖内设科室章), 乙方应盖单位公章或合同专用章, 合同双方应盖骑缝章。
4. 除涉密项目外, 根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定: 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。